

第3節 共犯者の供述

刑事訴訟法

No261

H22-34

(配点：3)

月 日

月 日

以下のⅠからⅢまでの【結論】は、次の①から③までの【設問】に関するものであり、後記アからオまでの【記述】は、【結論】を導く根拠又は批判を示したものである。判例の立場を示した組合せは、後記ⅠからⅤまでのうちどれか。

【設問】

- ①. 犯罪事実に関する証拠が共犯者の自白しかなく、被告人が犯罪事実を否認している場合、被告人を有罪とすることが許されるか。
- ②. 共犯者の自白だけでなく、被告人も犯罪事実を認めている場合、共犯者の自白で被告人の自白を補強して被告人を有罪とすることが許されるか。
- ③. 犯罪事実に関する証拠が共犯者2名の自白しかなく、被告人が犯罪事実を否認している場合、被告人を有罪とすることが許されるか。

【結論】

- Ⅰ. ①ないし③のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許されない。
- Ⅱ. ①の場合には、被告人を有罪とすることが許されないが、②と③の場合は、被告人を有罪とすることが許される。
- Ⅲ. ①ないし③のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許される。

【記述】

ア. 憲法第38条第3項が「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることを禁止しているのは、架空の犯罪事実が被告人本人の自白のみによって認定される危険と弊害を防止するためのものであり、自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。

イ. 共犯者の供述を証拠とすることの危険性を最大限に重視すべきである。

ウ. 共犯者の犯罪事実に関する供述は、その共犯者が被告人本人と共同審理を受けていると否にかかわらず、被告人本人に対する関係においては、証人の供述と本質を異にするものではない。

エ. 他に補強証拠がない場合、自白した共犯者が無罪となり、否認した被告人が有罪となる。

オ. 共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない本人の自白より反対尋問を経た共犯者の自白が証明力が強いのは当然である。

1. Ⅰ－(根拠) イエ－(批判) アウオ
2. Ⅱ－(根拠) イウオ－(批判) アエ
3. Ⅱ－(根拠) アエオ－(批判) イウ
4. Ⅲ－(根拠) イウ－(批判) アエオ
5. Ⅲ－(根拠) アウオ－(批判) イエ

本問では、共犯者の自白の取扱いに関する判例の理解が問われている。

まず、各設問に関する判例の立場を説明する。

1. 設問①について

設問①では、共犯者の自白は憲法 38 条 3 項にいう「本人の自白」、刑訴法 319 条 2 項の「その自白」に該当するかが問われている。この問題が生じる理由は、もし共犯者の自白が憲法 38 条 3 項の「本人の自白」、刑訴法 319 条 2 項の「その自白」に該当するとすれば、被告人が犯罪事実を否認している場合に共犯者の自白があっても、「自己に不利益な唯一の自白が本人の自白である場合」（憲法 38 条 3 項）にあたるので、共犯者の自白によって被告人を有罪とすることは許されないことになるからである（補強法則）。この問題につき、判例（最大判昭 33.5.28、練馬事件）は、「共犯者の自白をいわず『本人の自白』と同一視し又はこれに準ずるものとするとはできない」としている。その理由として、上記判例は、「憲法 38 条 3 項の規定は……わが刑訴 318 条……で採用している証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定としてこれを厳格に解釈すべきである」と、「共同審理を受けていない単なる共犯者は勿論、共同審理を受けている共犯者（共同被告人）であっても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であって、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではない」ということを挙げている。上記判例によると、「共犯者又は共同被告人の犯罪事実に関する供述は、憲法 38 条 2 項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、自由心証に委かざるべき独立、完全な証明力を有するもの」とされる。そうすると、被告人が犯罪事実を否認している場合であっても、共犯者の自白を証拠として犯罪事実を認定し、被告人を有罪とすることも許されることになる。したがって、設問①における判例の立場は、被告人を有罪とすることが許されるというものである。

2. 設問②について

設問②では、被告人が自白している場合でも補強証拠がなければ有罪とされない（憲法 38 条 3 項、刑訴法 319 条 2 項）ところ、共犯者の自白は補強証拠となり得るかが問われている。この問題につき、判例（最大判昭 23.7.19）は、「被告人の自白が存する場合に補強証拠として相被告人の供述を用いることは、差支ない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共犯者の自白のみによって被告人を有罪とする場合でも補強証拠を要しないとする立場からは、共犯者の自白が被告人の自白に対する補強証拠となり得ることは勿論であるということを挙げている。したがって、設問②における判例の立場は、共犯者の自白によって被告人の自白を補強して被告人を有罪とすることが許されるというものである。

3. 設問③について

設問③では、共犯者 2 名が自白し、被告人が否認している場合に、共犯者 2 名の自白によって被告人を有罪とすることができるかが問われている。この問題につき、判例（最判昭 51.10.28、百選 77 事件）は、被告人の自白がなく、共犯者 3 名の自白がある事案において、「共犯者 2 名以上の自白によって被告人を有罪と認定しても憲法 38 条 3 項に違反しない」としている。この判例の結論に賛成する、同判例の岸、岸上補足意見は、その理由として、「この見解〔注：共犯者の自白は憲法 38 条 3 項にいう『本人の自白』に含まれないとする見解〕によるときは、被告人の自白がなく、共犯者 1 名の自白しかない場合であっても、被告人を有罪とすることが許されるのであるから、本件のように、被告人の自白がなく、共犯者 2 名以上の自白がある場合には、右の共犯者らの自白を証拠として被告人を有罪としても、憲法 38 条 3 項に違反するものでない」ということを挙げている。したがって、設問③

における判例の立場は、被告人を有罪とすることが許されるというものである。以上により、判例の立場からの結論は、設問①から③までのいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許されるというものであるから、Ⅲが結論となる。次に、各記述が判例の立場に対する根拠又は批判のいずれとなるかを説明する。

ア 判例の立場の根拠となる

本記述前段は、憲法 38 条 3 項は架空の犯罪事実が被告人本人の自白のみによって認定される危険と弊害を防止するためのものであるとしている。このように本記述前段は、犯罪事実が被告人の自白のみによって認定される危険に着目するものであるから、憲法 38 条 3 項について、自白の証明力を一律に低くみる規定ではなく、念には念を入れるという確認的な意味で別種の上乗せ証拠を要求する規定と理解するものである。

次に、本記述後段は、憲法 38 条 3 項が自白の証明力に対する自由心証を制限したものであるとしている。もともと刑事訴訟法においては、証拠の証明力の評価は裁判官の自由心証によるのが原則（刑訴法 318 条、自由心証主義）であること、及び本記述の立場からは上記のように憲法 38 条 3 項の趣旨は念には念を入れるという確認的な点にあると理解されることを併せ考えれば、本記述からは、自由心証主義の例外は安易に拡大されるべきではないことになる。そうすると、本記述の立場においては、憲法 38 条 3 項の「本人の自白」の範囲を拡大すべきでないこととなる。このような理解からは、共犯者の自白が憲法 38 条 3 項の「本人の自白」に含まれると解することは、「本人の自白」の範囲を拡大するものであるので、認められない。それゆえ、本記述からは、共犯者の自白は憲法 38 条 3 項の「本人の自白」に含まれないと解することになる。よって、本記述は、設問①の判例（最大判昭 33.5.28）の根拠となる。したがって、本記述は、判例の立場の根拠となる。なお、最大判昭 33.5.28 も、共犯者の自白を憲法 38 条 3 項の「本人の自白」と同視し又はこれに準ずるものとすべきでない理由として、「憲法 38 条 3 項の規定は……わが刑訴 318 条……で採用している証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定としてこれを厳格に解釈すべきであ」ることを挙げている。

イ 判例の立場に対する批判となる

本記述は、共犯者の供述を証拠とすることの危険性を最大限に重視すべきであるとしている。人は、罪を共犯者に押し付け、自分の罪責を軽くしようとするものである。ゆえに、共犯者の自白を安易に採用すれば、共犯者ではない他人を引っ張り込む、あるいは共犯者に罪を着せるために自白をする危険がある。そこで、この説は共犯者の自白を自白法則のレベルで「本人の自白」と同列に扱うことにし、補強証拠が必要であるとする。それゆえ、本記述は、設問①の判例（最大判昭 33.5.28）に対する批判となる。したがって、本記述は、判例の立場に対する批判となる。

ウ 判例の立場の根拠となる

本記述は、共犯者の犯罪事実に関する供述は、被告人に対する関係においては、証人の供述と本質を異にするものではないとしている。そうだとすると、自白とは被告人本人が自分の犯罪事実を認める供述のことであるから、共犯者の自白は、一体不可分とはいえ、被告人本人にとっては第三者の供述に過ぎない。そのため、憲法 38 条 3 項、刑訴法 319 条 2 項にいう「本人の自白」、「その自白」の中に共犯者の自白を含めて解釈することは文理上無理がある。それゆえ、本記述においては、共犯者の自白は憲法 38 条 3 項の「本人の自白」に含まれないと解すべきことになる。よって、本記述は、設問①の判例（最大判昭 33.5.28）の根拠となる。したがって、本記述は、判例の立場の根拠となる。なお、判例（最大判昭 33.5.28）も、共犯者の自白を憲法 38 条 3 項の「本人の自白」と同視すべきでない理由として、「共同審理を受けていない単なる共犯者は勿論、共同審理を受けている共犯者（共同被告人）であっても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であって、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではない」ということを挙げている。

エ 判例の立場に対する批判となる

本記述は、他に補強証拠がない場合、自白した共犯者が無罪となり、否認した被告人が有罪となるということを挙げている。この点、判例（最判昭51.2.19）の団藤反対意見は、「憲法38条3項の『本人の自白』の中には、当然に共犯者の自白をも含むものと解する」としている。その理由として、団藤反対意見は、「共犯者中の1人が自白をし他の1人が否認をしていて、しかも、他に補強証拠がないという事案を想定するときは、反対説〔注：共犯者の自白は憲法38条3項の『本人の自白』に含まれないとする見解〕においては、自白をした者は自分の自白しかないから無罪となり、否認をした者は共犯者の自白があるから有罪となるという結果になる。自白をしたものが有罪、否認をしたものが無罪というのならばまだしも、自白をした者が無罪、否認をした者が有罪というのは、はなはだしく非常識な結論である」ということを挙げている。よって、本記述は、設問①の判例（最判昭51.2.19）の立場に対する批判となる。したがって、本記述は、判例の立場に対する批判となる。

オ 判例の立場の根拠となる

本記述は、共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない本人の自白より反対尋問を経た共犯者の自白が証明力が強いのは当然であるとしている。被告人の自白が反対尋問を受けないのとは異なり、共犯者の自白については、弁論が分離されている（313条1項参照）ときは、被告人が証人である共犯者に対して反対尋問をすることができる。それゆえ、共犯者が自白し被告人が否認している場合において、共犯者の弁論が分離されているとき、共犯者の自白は、当該共犯者自身の弁論においては自白であるので反対尋問を受けないが、被告人の弁論においては、証人の証言として反対尋問を受ける。そしてこの場合に、共犯者の自白が憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないと解すると、自白している共犯者が無罪となり、否認している被告人が有罪となり得る（記述エは、このことを根拠として判例の立場を批判するものである）。しかし、反対尋問にさらされてもなお、共犯者の証言（自白）に証明力が認められたからこそ、被告人は有罪とされるのである。そうすると、犯罪事実を自白した共犯者が無罪とされたのに、否認した被告人が有罪とされるという事態は、共犯者の自白に十分な証明力が認められた以上は、不合理ではないといえることができる。その意味で、本記述は記述エに対する再反論となり、設問①の判例（最大判昭33.5.28）の根拠となる。したがって、本記述は、判例の立場の根拠となる。

以上により、判例の立場であるⅢの根拠となるのはア、ウ、オ、批判となるのはイとエであり、したがって、正解は肢5となる。